

1° JUZGADO FAMILIA - Sede San Martin

EXPEDIENTE : 00308-2026-0-0201-JR-FC-01

MATERIA : REGIMEN DE VISITAS

JUEZ : Juan Perez

ESPECIALISTA : Rosa Suarez

DEMANDADO : Mario Lopez

DEMANDANTE : Maria Ruiz

AUTO DE IMPROCEDENCIA

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

San Martín, [COMPLETAR: fecha actual]. -

AUTOS Y VISTOS; Dado cuenta con el escrito de demanda, anexos adjuntos y el cargo de presentación; y,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: De la Tutela Jurisdiccional Efectiva

Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso. Sin embargo, el ejercicio del derecho de acción no es irrestricto, sino que se encuentra sujeto al cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedibilidad imperativos establecidos en la norma procesal civil.

SEGUNDO: Del Control de Procedibilidad y el Interés para Obrar

Que, la calificación de la demanda es el acto procesal mediante el cual el juzgador evalúa si la pretensión planteada cumple con los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Al respecto, el artículo 427° inciso 2 del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30293, establece de forma categórica que el Juez declarará improcedente la demanda cuando: "*2. El demandante carezca manifiestamente de interés para obrar*". El interés para obrar se configura como la necesidad actual, real e irremplazable de acudir al órgano jurisdiccional para solicitar tutela jurídica, situación que desaparece cuando el derecho o la situación jurídica pretendida ya ha sido otorgada, reconocida o satisfecha previamente.

TERCERO: Análisis del Caso Concreto y Falta de Interés para Obrar

Que, efectuando el control sustantivo obligatorio, se advierte que la parte accionante interpone una demanda originaria de Régimen de Visitas. Sin embargo, al contrastar el petitorio con los medios probatorios adjuntos, se verifica de manera indubitable en el **Anexo 1-C**, consistente en el **Acta de Conciliación N° 193-2016** emitida por la Defensoría Municipal del Niño, Niña y del Adolescente (DEMUNA) de la Municipalidad Provincial de Huaraz de fecha 09 de noviembre de 2016, que las partes ya arribaron a un acuerdo extrajudicial sobre dicha materia. En el acuerdo "TERCERO" de la citada acta, se estableció expresamente un régimen de visitas a favor del demandante respecto de su menor hijo (los días sábados a partir de las 05:00 p.m. hasta las 06:00 p.m. y el día domingo desde las 03:00 p.m. hasta las 06:00 p.m.).

CUARTO: De la Vía Procesal Idónea

Que, estando a lo expuesto, se colige que el demandante ya posee y tiene reconocido el derecho que solicita mediante un acta de conciliación extrajudicial que constituye título de ejecución. En consecuencia, solicitar nuevamente el otorgamiento de un régimen de visitas que ya se tiene reconocido no produce tutela útil, configurándose una manifiesta falta de interés para obrar. Si la intención de la parte demandante es alterar, ampliar o adecuar las condiciones de las visitas debido a nuevas circunstancias de hecho (como su traslado domiciliario a otra ciudad o el crecimiento del menor), la vía procesal idónea y correcta es interponer una demanda de **Variación o Modificación de Régimen de Visitas**, y no una pretensión nueva sobre lo ya obtenido.

QUINTO: Conclusión

Que, al advertirse que la demanda incurre en la causal de improcedencia insubsanable prevista en el inciso 2 del artículo 427° del Código Procesal Civil, corresponde rechazarla de plano, ordenando el archivo del expediente y la devolución de los anexos presentados.

SE RESUELVE:

I. DECLARAR IMPROCEDENTE de plano la demanda de Régimen de Visitas interpuesta.

II. ORDENAR el archivo definitivo del presente expediente una vez consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, y la devolución de los anexos a la parte interesada, dejándose debida constancia en autos.

III. NOTIFÍQUESE conforme a ley.